

Polityka ochrony danych osobowych w OrthoCare

I. Cel i zakres polityki

Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych jest zapewnienie, że OrthoCare przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w zakresie przetwarzania danych osobowych pacjentów, pracowników oraz innych osób, których dane są gromadzone i przetwarzane w związku z działalnością placówki.

Polityka obejmuje wszystkich pracowników, współpracowników oraz osoby wykonujące usługi medyczne lub administracyjne na rzecz kliniki, którzy mają dostęp do danych osobowych.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Klinika OrthoCare, z siedzibą w Radomiu, ul. Dębowa 2, NIP: 7963029113, REGON: 529073720. Administrator odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

OrthoCare przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO:

1. **Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości** – Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.
2. **Zasada minimalizacji danych** – OrthoCare przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonych celów, takich jak udzielanie świadczeń medycznych, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz realizacja obowiązków prawnych.
3. **Zasada ograniczenia celu** – Dane osobowe są zbierane wyłącznie w konkretnych, jednoznacznych i prawnie uzasadnionych celach, a następnie przetwarzane zgodnie z tymi celami.
4. **Zasada prawidłowości** – OrthoCare dba o aktualność i prawidłowość danych osobowych.
5. **Zasada ograniczenia przechowywania** – Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone.
6. **Zasada integralności i poufności** – OrthoCare wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Dane pacjentów:

- Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania.
- Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
- Dane medyczne: historia leczenia, diagnozy, wyniki badań, przepisane terapie, dane o stanie zdrowia.
- Dane finansowe: informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, płatności za usługi medyczne.

2. Dane pracowników i współpracowników:

- Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
- Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
- Informacje dotyczące zatrudnienia: stanowisko, wynagrodzenie, numer konta bankowego.

3. Dane dostawców usług:

- Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
- Informacje dotyczące umów, realizacji usług.

V. Cele przetwarzania danych osobowych

1. **Świadczenie usług medycznych** – Gromadzenie i przetwarzanie danych pacjentów w celu diagnozowania, leczenia oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych.
2. **Prowadzenie dokumentacji medycznej** – Przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
3. **Zarządzanie zatrudnieniem** – Przetwarzanie danych pracowników w celach związanych z zatrudnieniem, w tym rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe.
4. **Zarządzanie współpracą z dostawcami** – Przetwarzanie danych dostawców usług w celach realizacji umów.

VI. Przetwarzanie danych przez podmioty trzecie

OrthoCare może powierzać przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom (procesorom), z którymi zawiera odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. Procesory są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania przepisów RODO.

Przykładowi procesorzy:

- Dostawcy usług IT (utrzymanie systemów informatycznych).
- Zewnętrzne firmy wykonujące badania diagnostyczne.
- Firmy dostarczające oprogramowanie medyczne.

VII. Przekazywanie danych osobowych

OrthoCare może udostępniać dane osobowe pacjentów, pracowników i współpracowników następującym podmiotom:

- Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
- Organy administracji publicznej (np. ZUS, US).
- Firmy ubezpieczeniowe (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego).

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez OrthoCare, mają następujące prawa:

1. **Prawo dostępu do danych** – Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane.
2. **Prawo do sprostowania danych** – Osoby, których dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą żądać ich poprawienia.
3. **Prawo do usunięcia danych** – W określonych przypadkach osoba może żądać usunięcia swoich danych.
4. **Prawo do ograniczenia przetwarzania** – Osoba może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
5. **Prawo do przenoszenia danych** – Osoba ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym formacie oraz przenieść je do innego administratora.
6. **Prawo do sprzeciwu** – Osoba może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.

IX. Retencja danych osobowych

OrthoCare przechowuje dane osobowe przez następujące okresy:

- **Dokumentacja medyczna** – Przechowywana przez okres 20 lat od daty ostatniego wpisu, zgodnie z przepisami prawa.
- **Dokumenty pracowników i współpracowników** – Przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia współpracy.

X. Środki techniczne i organizacyjne

Klinika wdraża następujące środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych:

1. **Zabezpieczenia systemów informatycznych** – Szyfrowanie danych, regularne aktualizacje systemów oraz kontrola dostępu.
2. **Upoważnienia do przetwarzania danych** – Każda osoba przetwarzająca dane osobowe otrzymuje upoważnienie i jest zobowiązana do przestrzegania zasad poufności.
3. **Szkolenia pracowników** – Regularne szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

XI. Postępowanie z naruszeniami ochrony danych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, OrthoCare niezwłocznie zgłasza to naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz informuje osoby, których dane dotyczą, jeśli naruszenie może stwarzać ryzyko naruszenia ich praw i wolności.

XII. Przeglądy i aktualizacje polityki

Polityka ochrony danych osobowych podlega regularnym przeglądom i aktualizacjom co najmniej raz w roku lub w przypadku istotnych zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.